

УТВЕРЖДЕНО

Решение уполномоченного лица по
розничному бизнесу

13.02.2025 № 22

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЗАО «АЛЬФА-БАНК»
1.14

Минск
2025

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ОБЩИХ УСЛОВИЙ

1.1. Используемые в Общих условиях термины имеют следующие определения:

Банк – Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк».

График платежей – подписанный Банком и Клиентом при заключении кредитного договора график погашения кредита, в котором указаны размер и состав ежемесячных платежей, а также срок их уплаты.

Дата ежемесячного платежа – дата уплаты ежемесячного платежа, указанная в кредитном договоре. Если в соответствующем месяце нет такого числа, то датой уплаты ежемесячного платежа в таком месяце будет последний календарный день месяца.

Договор – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк»;

Договор страхования – договор добровольного страхования от несчастных случаев и болезней кредитополучателя, договор добровольного страхования медицинских расходов, и пр.

Ежемесячный платеж – сумма ежемесячного платежа, определенная в соответствии с кредитным договором, и подлежащая уплате Клиентом по погашению кредита по кредитным договорам, заключенным в рамках банковских продуктов «Покупка частями», «Красная карта» (кредитный договор № 2), «Красная карта плюс» (кредитный договор № 2), «Красная карта 2.0» по Программе кредитования № 2 (размер ежемесячного платежа по кредиту определяется делением суммы кредита, предоставленного по Программе кредитования № 2, на количество месяцев в выбранном Клиентом сроке погашения кредита с округлением в сторону увеличения до 10 копеек.) и может именоваться в кредитном договоре «платеж по кредиту», либо совокупность срочных платежей, подлежащих уплате Клиентом ежемесячно, по погашению кредита (за исключением просроченного кредита), а также по уплате процентов за пользование кредитом (за исключением просроченных процентов) по кредитным договорам, заключенным в рамках банковских продуктов «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит фирменный», «Кредит на товары отечественного производства», «POS-кредит», «Кредит онлайн», «Видеокредит», «Альфа-Обновление», «Потребительский кредит».

Интернет-сайт Банка – сайт в глобальной компьютерной сети Интернет <http://www.alfabank.by>.

Канал Интернет-поддержки – обобщающий термин в отношении: чата на сайтах Банка в сети Интернет; чата в меню услуги «InSync»; аккаунтов Банка в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter; аккаунтов Банка в мессенджерах Telegram, Viber, Facebook messenger, WhatsApp и Skype; электронной почты online@alfa-bank.by. Ссылки на аккаунты в социальных сетях и мессенджерах опубликованы на Интернет-сайте Банка.

Контакт-центр «А-Сервис» – комплекс программно-аппаратных средств Банка, позволяющих посредством телефонного канала в автоматическом режиме или с участием оператора дистанционно совершать операции с услугами Банка, предоставлять и/или получать информацию. Номера контакт-центра «А-Сервис» (круглосуточно): 198 (бесплатно со стационарного телефона на территории Республики Беларусь), +375 (44) 733-33-32, +375 (29) 733-33-32, +375 (25) 733-33-32, +375 (17) 229-73-43 (прямой номер для блокировки банковской платежной карточки или изменения лимитов по операциям с ней).

Кредитный договор – кредитный договор, заключенный между Банком и Клиентом в рамках любого следующего банковского продукта: «Кредитная карточка для физических лиц» (кредитный договор может иметь наименование «Индивидуальные условия предоставления банковского продукта «Кредитная карточка для физических лиц»), «Альфа-Овердрафт», «Кредит онлайн», «Видеокредит», «Альфа-Обновление», «Покупка частями», «Красная карта», «Красная карта плюс», «POS-кредит», «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит фирменный», «Кредит на товары отечественного производства», «Карта «100 дней»,

«Потребительский кредит», «Красная карта 2.0», «Овердрафтный кредит «Nova», «Овердрафт «К зарплатной карте».

Кредитный договор № 1, 2 – кредитный договор, заключенный между Банком и Клиентом в соответствующем качестве в рамках банковского продукта «Красная карта», «Красная карта плюс».

Кредитная карточка – личная дебетовая банковская платежная карточка, выпускаемая к счету кредитной карточки, при заключении кредитного договора в рамках банковского продукта «Красная карта», «Красная карта плюс», «Кредитная карточка для физических лиц», «Красная карта 2.0» либо личная дебетовая банковская платежная карточка, выпущенная к текущему (расчетному) счету в рамках банковского продукта «Альфа-Овердрафт», личная дебетовая банковская платежная карточка, выпущенная к текущему (расчетному) счету в рамках Пакета решений «Nova» в случае заключения Кредитного договора по банковскому продукту «Овердрафтный кредит «Nova», личная дебетовая банковская платежная карточка, выпущенная к текущему (расчетному) счету в белорусских рублях, включенная в Пакет решений («Smart Digital», «Smart Classic», «Smart Gold», «Smart Platinum», «Smart Black», «A-Private», «Crypto») в случае заключения Кредитного договора по банковскому продукту «Овердрафт «К зарплатной карте», либо неперсонализированная дебетовая банковская платежная карточка, выпущенная к текущему (расчетному) счету на имя Клиента при заключении кредитного договора в рамках банковского продукта «Видеокредит», либо дебетовая банковская платежная карточка, выпущенная к счету кредитной карточки при заключении кредитного договора в рамках банковского продукта «Карта «100 дней».

Кредит – денежные средства, предоставленные Банком Клиенту в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором.

Лимит овердрафта – максимальный размер дебетового сальдо по счету кредитной карточки, возникающего в результате предоставления кредита.

Льготный период (грейс-период) - период времени со дня предоставления первой части кредита, в том числе после полного исполнения обязательств по ранее предоставленному кредиту (исключая кредитные договоры, заключенные в рамках банковского продукта «Покупка частями», кредит по которому предоставляется на условиях льготного периода (грейс-периода) при первом инициировании Клиентом предоставления кредита (если льготный период (грейс-период) предусмотрен кредитным договором), в течение которого Клиент уплачивает Банку проценты за пользование кредитом по ставке льготного периода, установленной Банком, при условии полного исполнения обязательств по кредитному договору в течение этого периода. Если льготный период истекает в день, не являющийся банковским днем, днем истечения льготного периода считается ближайший следующий за ним банковский день.

Место жительства – место регистрации (прописки), место фактического проживания или место пребывания (в зависимости от того, что применимо).

Минимальный платеж – сумма, которую Клиент должен ежемесячно уплатить Банку в погашение кредита и уплаты процентов (в том числе процентов, начисленных на просроченную задолженность по погашению кредита) в соответствии с заключенным кредитным договором в рамках банковских продуктов «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт», «Овердрафтный кредит «Nova», «Овердрафт «К зарплатной карте», «Красная карта» (по кредитному договору №1), «Красная карта плюс» (по кредитному договору №1), «Карта «100 дней», «Красная карта 2.0» (по Программе кредитования №1).

Номер мобильного телефона – содержащийся в базе данных Банка номер мобильного телефона (ранее указанный Клиентом в распоряжении, электронном сообщении либо в меню устройства), используемый для оказания услуг дистанционного банковского обслуживания. Если иное не следует из Кредитного договора или существа услуги, в качестве номера может выступать номер мобильного телефона с SIM-картой любого оператора связи, работающего в стандарте GSM/UMTS.

Общие условия – настоящие Общие условия кредитования физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк».

Организация торговли или сервиса — организация, позволяющая с использованием карточки оплачивать товары, работы и услуги (в том числе в рамках услуги переводов между карточками), а также оказывающая услугу по выдаче наличных денежных средств держателям карточек через используемое организацией торговли (сервиса) кассовое оборудование в предусмотренном законодательством порядке.

Отделение Банка – отделение или дополнительный офис Банка. Если из смысла не следует иное, условия Кредитного договора, касающиеся обслуживания в отделении, также распространяются на случаи обслуживания Банком Клиента вне места нахождения отделений (по месту работы или службы Клиента при обслуживании по зарплатным проектам, по месту жительства или иному месту нахождения Клиента и т.д.).

Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, указанные в кредитном договоре.

Перечень вознаграждений – банковские правила, содержащие перечень вознаграждений и расходов за операции, совершаемые Банком при предоставлении услуг, опубликованные на Интернет-сайте Банка.

Платежный период – указанный в кредитном договоре период времени в течение каждого календарного месяца, в течение которого Клиент обязан исполнить обязательства, включенные в ежемесячный платеж и/или в минимальный платеж. Если последний день срока истекает в день, не являющийся банковским днем, то днем истечения срока считается ближайший следующий за ним банковский день.

Предельный размер единовременной задолженности - указанный в кредитном договоре максимальный размер фактической задолженности Клиента по всем предоставленным по кредитному договору кредитам в любой день срока действия кредитного договора.

Проценты – проценты за пользование кредитом.

Программа кредитования – особые условия предоставления кредита Клиенту. Вид программы указывается в наименовании кредитного договора.

Программа кредитования №1 – предоставление кредита в рамках и на условиях пункта 4.6.3 Общих условий по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Красная карта 2.0».

Программа кредитования №2 – предоставление кредита на специальных условиях, предусматривающих выбор Клиентом срока погашения предоставленного кредита (части кредита) по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Красная карта 2.0».

Распоряжение Клиента – обобщающий термин в отношении заявления, анкеты-заявления, договора, особых или индивидуальных условий, иных документов на бумажном носителе, являющихся основанием для предоставления (изменения условий предоставления и прекращения предоставления) той или иной услуги в отделении Банка. Для удобства несколько распоряжений Клиента могут содержаться в одном документе.

Расчетный период – период времени, равный календарному месяцу, за который Банк производит начисление процентов по кредитному договору, заключенному в рамках банковских продуктов «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт», «Овердрафтный кредит «Nova», «Овердрафт «К зарплатной карте», «Кредит онлайн», «Видеокредит», «Альфа-Обновление», «POS-кредит», «Покупка частями», «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит фирменный», «Кредит на товары отечественного производства», «Красная карта» (кредитный договор № 1), «Красная карта плюс» (кредитный договор № 1), «Карта «100 дней», «Потребительский кредит», «Красная карта 2.0».

Расходная операция Клиента – обобщающий термин в отношении перечисления со счета Клиента денежных средств по поручению Клиента на основании платежных инструкций Клиента (расчетных документов, электронных сообщений, операций с использованием

выпущенных к счету карточек, других документов и инструментов), выдачи Клиенту наличных денежных средств со счета.

Срок погашения – период времени, определяемый количеством ежемесячных платежей для погашения кредита по кредитному договору №2 в рамках банковского продукта «Красная карта», «Красная карта плюс», по Программе кредитования №2 в рамках банковского продукта «Красная карта 2.0». Срок погашения указывается Клиентом при инициировании предоставления кредита по кредитному договору №2 в соответствии с пунктом 4.4.3 настоящих Общих условий, при активации Программы кредитования №2 в соответствии с пунктом 4.6.3 настоящих Общих условий.

Ставка кредита овернайт Национального банка Республики Беларусь - процентная ставка по однодневному кредиту, установленная Национальным банком Республики Беларусь.

Счет для погашения кредита – счет Банка, на который Клиентом зачисляются денежные средства для исполнения обязательств по кредитному договору, указанный в кредитном договоре либо в направленном Банком SMS-сообщении.

Счет операции – текущий (расчетный) банковский счет Клиента, по которому отражена совершенная Клиентом расходная операция, на сумму которой Банком предоставляется кредит в рамках банковского продукта «Покупка частями», за исключением текущего (расчетного) банковского счета Клиента, на который Банком зачисляется кредит по другому кредитному договору, заключенному между Банком и Клиентом, или к которому выпущена карточка в рамках банковских продуктов «Карта №1», «Карта АльфаAliexpress», «Карта Леста от Альфа-Банка» (Мир Танков, Tanks Blitz, Мир кораблей), «Суперкупилка».

Счет кредита – открываемый Банком Клиенту текущий (расчетный) банковский счет, на который Банк перечисляет кредит, предоставленный Клиенту по заключенному кредитному договору в рамках банковского продукта «Покупка частями» (в случаях, предусмотренных настоящими Общими условиями), а Клиент зачисляет денежные средства для исполнения обязательств по кредитному договору. Номер счета кредита указывается в кредитном договоре.

Счет кредитной карточки – открываемый Банком Клиенту текущий (расчетный) банковский счет, к которому выпускается кредитная карточка по кредитным договорам, заключенным в рамках банковских продуктов «Красная карта» (кредитный договор № 1), «Красная карта плюс» (кредитный договор №1), «Кредитная карточка для физических лиц», «Красная карта 2.0».

Номер счета кредитной карточки указывается в кредитном договоре № 1 (в рамках банковских продуктов «Красная карта», «Красная карта плюс»), кредитном договоре (в рамках банковского продукта «Кредитная карточка для физических лиц», «Карта «100 дней», «Красная карта 2.0»).

Счет рассрочки - открываемый Банком Клиенту текущий (расчетный) банковский счет на который Клиент зачисляет денежные средства для исполнения обязательств по кредитному договору № 2. Номер счета рассрочки указывается в кредитном договоре № 2.

Текущий счет – текущий (расчетный) банковский счет Клиента, указанный в кредитном договоре, на который зачисляется кредит (в рамках банковских продуктов «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит Фирменный», «Видеокредит», «Кредит онлайн», «POS-кредит», «Кредит на товары отечественного производства», Альфа-Обновление», «Потребительский кредит»).

Товар – товар (а также связанные с приобретением товара работы и услуги), приобретаемые Клиентом у Партнера с использованием кредита.

Услуга дистанционного банковского обслуживания – обобщающий термин в отношении услуг «Альфа-Клик», «InSync», Веб-портал, «Альфа-Чек», контакт-центра «А-Сервис», Каналов Интернет-поддержки.

Ф.И.О. – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), указываемые на русском, белорусском языках или латиницей (по выбору Банка).

Услуга «InSync» – система дистанционного банковского обслуживания, позволяющая Клиенту дистанционно совершать операции с услугами Банка посредством приложений для мобильных устройств InSync.by, INSNC и веб-приложения «INSNC».

INSNC – приложение для мобильных устройств (мобильное приложение) на базе операционных систем iOS, Android, позволяющее получить доступ к услуге «InSync».

InSync.by – приложение для мобильных устройств (мобильное приложение) на базе операционных систем iOS, Android, позволяющее получить доступ к услуге «InSync».

MCC – четырехзначный номер, классифицирующий вид деятельности организации торговли (сервиса) и указываемый в деталях операции с использованием карточки или ее реквизитов при электронной передаче информации о данной операции.

SMS – текстовое сообщение, передаваемое на номер мобильного телефона или с номера мобильного телефона.

Иные термины, применяемые в Общих условиях, используются в значениях, установленных, Договором и кредитным договором.

1.2. Настоящие Общие условия являются неотъемлемой частью каждого заключенного Сторонами кредитного договора.

Если из контекста явно не следует иное, ссылка в Общих условиях на кредитный договор подразумевает кредитный договор в совокупности с Общими условиями.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По заключенному кредитному договору Банк обязуется предоставить Клиенту кредит, а Клиент обязуется в порядке, предусмотренном кредитным договором, погасить кредит и уплатить проценты за пользование кредитом.

Кредит по кредитному договору № 1 может быть предоставлен при условии, что общая сумма задолженности по кредитному договору № 1 и кредитному договору № 2 (с учетом предоставляемого кредита) не превышает лимит овердрафта. В случае, когда в соответствии с Общими условиями по кредитному договору № 1 предоставляется кредит на погашение Клиентом кредита по кредитному договору № 2, лимит овердрафта не считается превышенным ни при каких условиях.

Кредит по кредитному договору № 2 может быть предоставлен при условии, что общая сумма задолженности по кредитному договору № 1 и кредитному договору № 2 (с учетом предоставляемого кредита) не превышает предельный размер единовременной задолженности.

2.2. В случае, если кредитным договором предусмотрено целевое использование кредита (части кредита), Клиент обязуется использовать кредит (часть кредита) только на указанные цели.

По кредитным договорам, заключенным в рамках программы кредитования «POS-карта» банковского продукта «POS-кредит», первая часть кредита предоставляется Клиенту с установлением целевого использования кредита в виде обязанности Клиента направить предоставленный кредит на приобретение товара у партнера и уплату страхового взноса (в случае, если при заключении кредитного договора заключается договор страхования).

По кредитным договорам, заключенным в рамках банковского продукта «Кредит на товары отечественного производства», кредит предоставляется Клиенту с установлением целевого использования в виде обязанности Клиента направить предоставленный кредит в оплату товаров (работ, услуг) производства Республики Беларусь на основании договора, заключенного Клиентом с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

3. СУММА, ВАЛЮТА КРЕДИТА

3.1. Сумма кредита (размер лимита овердрафта, предельный размер единовременной задолженности) и валюта кредита указываются в кредитном договоре.

Кредит предоставляется в пределах суммы кредита, лимита овердрафта или предельного размера единовременной задолженности.

По счету кредитной карточки доступный остаток определяется суммой денежных средств на счете кредитной карточки и суммой неиспользованного лимита овердрафта (за вычетом сумм, заблокированных на счете по операциям посредством услуг «Альфа-Клик», «InSync», недоступных Клиенту вследствие ареста денежных средств или приостановления операций по счету, авторизованных (но не отраженных по текущему счету) сумм по операциям с использованием карточки, заблокированных Банком в счет уплаты Клиентом вознаграждений или в счет возмещения Клиентом расходов, а также с учетом того, что доступный остаток по кредитной карточке уменьшается на сумму причитающегося Банку вознаграждения за снятие наличных денежных средств на момент совершения такой операции (если предусмотрено соответствующим банковским продуктом).

Клиент обязуется с разумной периодичностью получать информацию о действующем лимите овердрафта или предельном размере единовременной задолженности любым из следующих способов: в отделении Банка при личном обращении, в контакт-центре «А-Сервис», в меню услуг «Альфа-Клик»/«InSync».

4. ПОРЯДОК И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

4.1. Порядок и сроки предоставления кредита по кредитному договору, заключенному в рамках банковских продуктов «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит фирменный», «Кредит на товары отечественного производства», «POS-кредит», «Кредит онлайн», «Видео кредит», «Альфа-Обновление», «Потребительский кредит»:

4.1.1. кредит предоставляется путем перечисления Банком суммы кредита на текущий счет на основании платежного ордера Банка;

4.1.2. кредит предоставляется в срок, указанный в кредитном договоре.

Если срок предоставления кредита, приходится на день, не являющийся банковским днем, датой предоставления кредита считается ближайший следующий за ним банковский день.

Днем предоставления кредита считается банковский день, в который сумма кредита зачислена на текущий счет.

4.1.3. Клиент поручает Банку в срок, не позднее 5-ти (пяти) банковских дней со дня предоставления кредита перечислить с текущего счета на основании платежного ордера Банка:

а) партнеру - сумму денежных средств, необходимую для приобретения товара у партнера (в случае заключения кредитного договора в рамках банковского продукта «POS-кредит», «Кредит на товары отечественного производства»);

б) страховщику - сумму страхового взноса, подлежащую уплате Клиентом по договору страхования и по реквизитам, указанным в нем;

4.1.4. в случае, если кредитным договором предусмотрено использование кредита на цели погашения кредита(ов), предоставленного(ых) Банком и/или иным(ыми) банком(ами), перечисление Банком с текущего счета на основании платежного поручения Клиента денежных средств в счет исполнения обязательств по заключенному с Клиентом кредитному договору осуществляется не позднее банковского дня, следующего за днем предоставления кредита (в случае заключения кредитного договора в день, не являющийся банковским – не позднее второго банковского дня, следующего за днем заключения кредитного договора).

4.2. Порядок и сроки предоставления кредита по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Покупка частями»:

4.2.1. срок предоставления кредита определяется периодом времени, указанным в кредитном договоре.

Срок предоставления кредита прекращается ранее наступления указанного в части первой настоящего подпункта времени при наступлении любого из следующих обстоятельств (в зависимости от того, которое наступит раньше):

а) односторонний внесудебный отказ Клиента от получения кредита — в день подачи в отделение Банка соответствующего заявления или не позднее первого рабочего дня,

следующего за днем обращения Клиента в контакт-центр «А-Сервис» или канал Интернет-поддержки;

б) неисполнение Клиентом обязательств по кредитному договору.

4.2.2. при совершении безналичной расходной операции (за счет собственных денежных средств Клиента) с использованием карточки, выпущенной к счету операции, Клиент вправе не позднее 22 часов 00 минут 15-ого (пятнадцатого) календарного дня со дня, следующего за днем совершения безналичной расходной операции, инициировать предоставление кредита. Клиент инициирует предоставление кредита в меню услуги «InSync» отправив в Банк заявку на предоставление кредита, оформление которой, как правило, доступно в деталях платежа совершенной безналичной расходной операции.

4.2.3. кредит предоставляется на счет операции (если безналичная расходная операция совершена с использованием карточки, выпущенной к счету операции в белорусских рублях) или на счет кредита (если безналичная расходная операция совершена с использованием карточки, выпущенной к счету операции в иностранной валюте).

У Банка возникает обязательство предоставить кредит при условии, что Клиентом в порядке и с соблюдением положений подпункта 4.2.2 пункта 4.2 Общих условий инициировано предоставление кредита, а составленные в соответствии с правилами платежной системы и подлежащие оплате документы (обусловленные совершением Клиентом безналичной расходной операции с использованием карточки) поступили в Банк в течение 30 дней со дня совершения Клиентом безналичной расходной операции. Кредит предоставляется в срок не позднее банковского дня, следующего за днем выполнения следующих условий в совокупности (но в любом случае, не позднее 30 дней со дня совершения Клиентом безналичной расходной операции):

Клиент инициировал предоставление кредита;

в течение 30 дней со дня совершения Клиентом безналичной расходной операции в Банк поступили составленные в соответствии с правилами платежной системы и подлежащие оплате документы (обусловленные совершением Клиентом безналичной расходной операции с использованием карточки).

В случае, если составленные в соответствии с правилами платежной системы и подлежащие оплате документы (обусловленные совершением Клиентом безналичной расходной операции с использованием карточки) поступили в Банк позднее 30 дней со дня совершения Клиентом безналичной расходной операции, у Банка не возникает обязательство предоставить кредит Клиенту и, соответственно, кредит Клиенту не предоставляется;

4.2.4. если безналичная расходная операция совершена с использованием карточки, выпущенной к счету операции в белорусских рублях, сумма предоставляемого Банком кредита равна сумме совершенной безналичной расходной операции в белорусских рублях.

Если безналичная расходная операция совершена с использованием карточки, выпущенной к счету операции в иностранной валюте, сумма предоставляемого Банком кредита равна произведению суммы денежных средств в иностранной валюте, списанной со счета списания, на курс, по которому Банк продает Клиенту иностранную валюту в меню услуги «InSync» на дату предоставления кредита. При поступлении кредита на счет кредита настоящим Клиент поручает Банку посредством платежного ордера Банка совершить перевод поступившей на счет кредита суммы кредита в белорусских рублях на счет операции с покупкой у Банка иностранной валюты (валюты счета операции) по курсу, по которому Банк продает Клиенту иностранную валюту в меню услуги «InSync» на дату предоставления кредита;

4.2.5. кредит предоставляется только в случае, если сумма совершенной Клиентом безналичной расходной операции равна или превышает 20 (двадцать) белорусских рублей и не относится к операции с кодом МСС (любым из) 4829, 4900, 6010, 6011, 6012, 6028, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 7800, 7801, 7802, 7995, 9311, 9399, 9402, 9406, 9700, 9701, 9702, 9754;

4.2.6. в случае:

частичной отмены авторизации по совершенной безналичной расходной операции с использованием карточки – кредит (в связи с совершением такой операции) не предоставляется;

полной отмены авторизации по совершенной безналичной расходной операции с использованием карточки – кредит (в связи с совершением такой операции) предоставляется только в случае поступления в Банк сведений о совершенной Клиентом безналичной операции.

4.3. Порядок и сроки предоставления кредита по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт», «Овердрафтный кредит «Nova», «Овердрафт «К зарплатной карте», «POS-кредит» (программа кредитования «POS-карта»):

4.3.1. срок предоставления кредита определяется периодом времени, указанным в кредитном договоре, а для кредитных договоров, заключенных по 24.11.2016 включительно, устанавливается по последний день календарного месяца, следующего за месяцем истечения срока действия кредитной карточки.

В рамках программы кредитования «POS-карта» вторая и последующие части кредита предоставляются при условии полного погашения первой части кредита по кредитному договору и уплаты процентов, штрафных санкций по ней.

Срок предоставления кредита прекращается ранее наступления указанного в части первой настоящего пункта времени при наступлении любого из следующих обстоятельств (в зависимости от того, которое наступит раньше):

- а) если в течение 360 дней с даты заключения кредитного договора Клиент не получал по нему кредит — в день истечения 360 дней с даты заключения кредитного договора;
- б) если с момента полного погашения кредита и полного исполнения иных денежных обязательств по кредитному договору Клиент в течение 360 дней не получал новый кредит по данному кредитному договору — в день истечения 360 дней с момента полного погашения кредита и исполнения иных денежных обязательств по кредитному договору;
- в) односторонний внесудебный отказ Клиента от получения кредита — в день подачи в отделение Банка соответствующего заявления или не позднее первого рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента в контакт-центр «А-Сервис» или канал Интернет-поддержки;
- г) неисполнение Клиентом обязательств по кредитному договору.

В рамках банковского продукта «Альфа-Овердрафт», «Овердрафт «К зарплатной карте» Банк не заключает кредитный договор на предоставление овердрафтного кредита к текущему (банковскому) счету, если:

- а) по такому текущему счету Банком предоставлен овердрафт, либо
- б) на текущий счет Банк перечислил кредит, либо
- в) к текущему выпущена карточка Visa Unembossed, Mastercard Unembossed, Mastercard World, карточка в рамках банковских продуктов «Карта №1», «Карта Альфа-Aliexpress», «Карта Леста от Альфа-Банка» (Мир Танков, Tanks Blitz, Мир кораблей), «Суперкупила».

В рамках банковского продукта «Овердрафтный кредит «Nova» Банк не заключает кредитный договор на предоставление овердрафтного кредита к текущему (банковскому) счету, если по такому текущему счету Банком предоставлен овердрафт.

4.3.2. Порядок предоставления кредита:

4.3.2.1. в течение срока действия кредитной карточки - получение Клиентом денежных средств в пределах лимита овердрафта с использованием кредитной карточки и без использования кредитной карточки (в части снятия наличных денежных средств, уплаты вознаграждений по иным договорам, списываемых Банком, исполнения платежных инструкций на перечисление денежных средств для исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным с иными банками, уплаты страхового взноса по заключенному договору страхования, а так же с согласия Банка в оплату товаров и услуг, на основании

договоров, заключенных с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, которым является, в том числе перечисление Банком денежных средств по представленному договору);

4.3.2.2. в течение месяца, следующего за месяцем истечения срока действия кредитной карточки – получение Клиентом денежных средств в пределах лимита овердрафта без использования кредитной карточки (в части проведения операций, совершенных Клиентом с использованием кредитной карточки, в период срока ее действия, а также списания Банком вознаграждений по указанным операциям);

4.3.3. при предоставлении кредита по программе кредитования «POS-карта» первый кредит направляется Банком:

а) партнеру - для приобретения товара у партнера;
б) страховщику – для уплаты страхового взноса (в случае заключения договора страхования).

4.3.4. Клиент поручает Банку перечислить:

а) партнеру - сумму денежных средств, необходимую для приобретения товара у партнера;
б) страховщику со счета кредитной карточки на основании платежного ордера Банка сумму страхового взноса (в случае заключения договора страхования).

4.3.5. в случае, если кредитным договором предусмотрено использование кредита на цели погашения кредита, предоставленного иным банком, перечисление Банком с текущего счета на основании платежного поручения Клиента денежных средств другому банку в счет исполнения обязательств по кредиту по заключенному с Клиентом кредитному договору, осуществляется не позднее банковского дня, следующего за днем предоставления кредита (в случае заключения кредитного договора в день, не являющийся банковским – не позднее второго банковского дня, следующего за днем заключения кредитного договора).

4.4. Порядок и сроки предоставления кредита по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Красная карта», «Красная карта плюс»:

4.4.1. Предоставление кредита по кредитному договору № 1:

4.4.1.1. Срок предоставления кредита определяется периодом времени, указанным в кредитном договоре № 1.

Срок предоставления кредита прекращается ранее наступления указанного в части первой настоящего подпункта времени при наступлении любого из следующих обстоятельств (в зависимости от того, которое наступит раньше):

а) если в течение 360 дней с даты заключения кредитного договора № 1 Клиент не получал по нему и по кредитному договору №2 кредит — в день истечения 360 дней с даты заключения кредитного договора № 1;

б) если с момента полного погашения кредита и полного исполнения иных денежных обязательств по кредитному договору № 1 и кредитному договору № 2 Клиент в течение 360 дней не получал новый кредит по кредитным договорам № 1 и № 2 – в день истечения 360 дней с момента полного погашения кредита и исполнения иных денежных обязательств по кредитному договору № 1 и кредитному договору № 2 (в зависимости от того, что наступит позднее);

в) односторонний внесудебный отказ Клиента от получения кредита — в день подачи в отделение Банка соответствующего заявления или не позднее первого рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента в контакт-центр «А-Сервис» или канал Интернет-поддержки;

г) неисполнение Клиентом обязательств по кредитному договору.

4.4.1.2. Порядок предоставления кредита:

4.4.1.2.1. в течение срока действия кредитной карточки - получение Клиентом денежных средств в пределах лимита овердрафта с использованием кредитной карточки и без использования кредитной карточки (в части снятия наличных денежных средств, погашения кредита и/или уплаты процентов по кредитному договору № 2, уплаты вознаграждений по

иным договорам посредством списания Банком причитающихся ему сумм платежным ордером, исполнения платежных инструкций о перечислении денежных средств для исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным с иными банками, уплаты страхового взноса по заключенному договору страхования, а так же с согласия Банка в оплату товаров и услуг, на основании представленных договоров, заключенных с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями. Согласием Банка является, в том числе, перечисление Банком денежных средств по представленному Клиентом договору);

4.4.1.2.2. в течение периода времени, начиная со дня окончания срока действия кредитной карточки по дату истечения срока предоставления кредита, указанную в кредитном договоре № 1, – получение Клиентом денежных средств в пределах лимита овердрафта без использования кредитной карточки (операции, совершенные Клиентом с использованием кредитной карточки в период срока ее действия, списание Банком вознаграждений по указанным операциям, а также предоставление Банком кредита на погашение Кредита и/или уплату процентов по кредитному договору № 2).

4.4.1.3. Кредит по кредитному договору № 1 считается предоставленным в дату образования овердрафта по счету кредитной карточки (если Клиент не инициировал предоставление кредита по кредитному договору № 2).

4.4.2. Предоставление кредита по кредитному договору № 2:

4.4.2.1. Срок предоставления кредита определяется периодом времени, указанным в кредитном договоре № 2.

В дату прекращения срока предоставления кредита по кредитному договору № 1 срок предоставления кредита по кредитному договору № 2 также прекращается.

Срок предоставления кредита прекращается ранее наступления указанного в части первой настоящего подпункта времени при наступлении любого из следующих обстоятельств (в зависимости от того, которое наступит раньше):

а) односторонний внесудебный отказ Клиента от получения кредита — в день подачи в отделение Банка соответствующего заявления или не позднее первого рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента в контакт-центр «А-Сервис» или канал Интернет-поддержки;

б) неисполнение Клиентом обязательства по уплате минимального платежа по кредитному договору №1 в течение 60 календарных дней – в день истечения 60 календарных дней в течение которых Клиент не исполняет обязательство по уплате минимального платежа;

в) неисполнение Клиентом обязательств по кредитному договору.

4.4.2.2. Порядок предоставления кредита: на счет кредитной карточки при поступлении подлежащих оплате документов, составленных в соответствии с правилами платежной системы (обусловленных совершением Клиентом безналичной расходной операции с использованием кредитной карточки), при условии, что Клиент инициировал предоставление кредита по кредитному договору № 2.

4.4.3. При совершении безналичной расходной операции с использованием кредитной карточки, Клиент вправе не позднее 24.00 рабочего дня (если иное не допускается Банком), следующего за днем совершения расходной операции инициировать предоставление кредита по кредитному договору № 2. В случае неполучения Банком в указанный срок уведомления Клиента о предоставлении ему кредита по кредитному договору № 2, безналичная расходная операция за счет лимита овердрафта считается совершенной за счет кредита по кредитному договору № 1 и кредит по кредитному договору № 1 считается предоставленным.

В случае, если составленные в соответствии с правилами платежной системы и подлежащие оплате документы (обусловленные совершением Клиентом безналичной расходной операции с использованием кредитной карточки) поступили в Банк позднее 30 дней со дня совершения Клиентом безналичной расходной операции, кредит может быть предоставлен только по кредитному договору № 1 независимо от инициирования Клиентом предоставления кредита по кредитному договору № 2.

Клиент вправе инициировать предоставление кредита по кредитному договору №2 и выбрать срок погашения одним из следующих способов:

отправив в Банк SMS-сообщение на номер 5888, в случае если данный канал активации подключен. Банк не несет ответственность за недоставку SMS-сообщений оператором связи; в меню услуги «InSync».

4.4.4. Кредит по кредитному договору № 2 предоставляется только в случае, если сумма совершенной Клиентом безналичной расходной операции равна или превышает 20 (двадцать) белорусских рублей и не относится к операции с кодом MCC (любым из) 4829, 4900, 6010, 6011, 6012, 6028, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 7800, 7801, 7802, 7995, 9311, 9399, 9402, 9406, 9700, 9701, 9702, 9754.

4.4.5. в случае:

частичной отмены авторизации по совершенной безналичной расходной операции с использованием карточки – кредит (в связи с совершением такой операции) не предоставляется;

полной отмены авторизации по совершенной безналичной расходной операции с использованием карточки – кредит (в связи с совершением такой операции) предоставляется только в случае поступления в Банк сведений о совершенной Клиентом безналичной операции.

4.4.6. Клиент поручает Банку перечислить страховщику со счета кредитной карточки на основании платежного ордера Банка сумму страхового взноса (в случае заключения договора страхования).

4.5. Порядок и сроки предоставления кредита по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Карта «100 дней»»:

4.5.1. Срок предоставления кредита определяется периодом времени, указанным в кредитном договоре, и устанавливается по последний день календарного месяца, следующего за месяцем истечения срока действия кредитной карточки.

Срок предоставления кредита прекращается ранее наступления указанного в части первой настоящего пункта времени при наступлении любого из следующих обстоятельств (в зависимости от того, которое наступит раньше):

а) если в течение 360 дней с даты заключения кредитного договора Клиент не получал по нему кредит — в день истечения 360 дней с даты заключения кредитного договора;

б) если с момента полного погашения кредита и полного исполнения иных денежных обязательств по кредитному договору Клиент в течение 360 дней не получал новый кредит по данному кредитному договору — в день истечения 360 дней с момента полного погашения кредита и исполнения иных денежных обязательств по кредитному договору;

в) односторонний внесудебный отказ Клиента от получения кредита — в день подачи в отделение Банка соответствующего заявления или не позднее первого рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента в контакт-центр «А-Сервис» или канал Интернет-поддержки;

г) неисполнение Клиентом обязательств по кредитному договору.

4.5.2. Порядок предоставления кредита:

4.5.2.1. в течение срока действия кредитной карточки - получение Клиентом денежных средств в пределах лимита овердрафта с использованием кредитной карточки и без использования кредитной карточки (в части снятия наличных денежных средств, уплаты вознаграждений по иным договорам, списываемых Банком, исполнения платежных инструкций на перечисление денежных средств для исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным с иными банками, уплаты страхового взноса по заключенному договору страхования, а так же с согласия Банка в оплату товаров и услуг, на основании договоров, заключенных с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, которым является, в том числе перечисление Банком денежных средств по представленному договору);

4.5.2.2. в течение месяца, следующего за месяцем истечения срока действия кредитной карточки – получение Клиентом денежных средств в пределах лимита овердрафта без использования кредитной карточки (в части проведения операций, совершенных Клиентом с использованием кредитной карточки, в период срока ее действия, а также списания Банком вознаграждений по указанным операциям).

4.6. Порядок и сроки предоставления кредита по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Красная карта 2.0»:

4.6.1. Срок предоставления кредита определяется периодом времени, указанным в кредитном договоре.

Срок предоставления кредита прекращается ранее наступления указанного в части первой настоящего подпункта времени при наступлении любого из следующих обстоятельств (в зависимости от того, которое наступит раньше):

а) если в течение 360 дней с даты заключения кредитного договора Клиент не получал кредит – в день истечения 360 дней с даты заключения кредитного договора;

б) если с момента полного исполнения Клиентом всех денежных обязательств по кредитному договору Клиент в течение 360 дней не получал новый кредит по кредитному договору – в день истечения 360 дней с момента полного исполнения Клиентом всех денежных обязательств по кредитному договору;

в) односторонний внесудебный отказ Клиента от получения кредита – в день подачи в отделение Банка соответствующего заявления или не позднее первого рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента в контакт-центр «А-Сервис» или канал «Интернет-поддержки»;

г) неисполнение Клиентом обязательства по кредитному договору.

4.6.2. Порядок предоставления кредита:

4.6.2.1. в течение срока действия кредитной карточки - получение Клиентом денежных средств в пределах лимита овердрафта с использованием кредитной карточки и без использования кредитной карточки (в части снятия наличных денежных средств, уплаты вознаграждений по иным договорам посредством списания Банком причитающихся ему сумм платежным ордером, исполнения платежных инструкций о перечислении денежных средств для исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным с иными банками, уплаты страхового взноса по заключенному договору (добровольного страхования от несчастных случаев и болезней Клиента, договора добровольного страхования медицинских расходов и пр.), а так же с согласия Банка в оплату товаров и услуг, на основании договоров, заключенных с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, которым является, в том числе, перечисление Банком денежных средств по представленному договору);

4.6.2.2. в течение периода времени, начиная со дня окончания срока действия кредитной карточки по дату истечения срока предоставления кредита, указанную в кредитном договоре, – получение Клиентом денежных средств в пределах лимита овердрафта без использования кредитной карточки (операции, совершенные Клиентом с использованием кредитной карточки в период срока ее действия, списание Банком вознаграждений по указанным операциям).

4.6.2.3. Кредит по кредитному договору считается предоставленным в дату образования овердрафта по счету кредитной карточки или банковский день, в который сумма кредита зачислена на счет кредитной карточки (если Клиент инициировал предоставление кредита по Программе кредитования №2 по расходной операции, не превышающей остаток собственных денежных средств Клиента на счете кредитной карточки).

4.6.3. При совершении за счет кредита безналичной расходной операции с использованием кредитной карточки, Клиент вправе не позднее 24.00 рабочего дня (если иное не допускается Банком), следующего за днем совершения расходной операции, инициировать активацию Программы кредитования №2 (если иное не допускается Банком).

Инициирование активации Программы кредитования №2 осуществляется в меню услуги «InSync» либо посредством направления SMS на номер 5888 (обмен SMS-

сообщениями между Клиентом и Банком (при наличии подключенной Клиенту услуги «Альфа-Чек»). При этом, Банк не несет ответственность за доставку SMS-сообщений оператором связи.

В случае неполучения Банком в указанный срок уведомления Клиента о предоставлении ему кредита на условиях Программы кредитования №2, кредит считается предоставленным Клиенту на условиях Программы кредитования №1.

В случае, если составленные в соответствии с правилами платежной системы и подлежащие оплате документы (обусловленные совершением Клиентом за счет кредита безналичной расходной операции с использованием кредитной карточки) поступили в Банк позднее 30 дней со дня совершения Клиентом за счет кредита безналичной расходной операции, кредит считается предоставленным Клиенту на условиях Программы кредитования № 1 независимо от инициирования Клиентом предоставления кредита на условиях Программы кредитования № 2.

4.6.4. Кредит по Программе кредитования № 2 предоставляется только в случае, если сумма совершенной Клиентом безналичной расходной операции равна или превышает 20 (двадцать) белорусских рублей и не относится к операции с кодом МСС (любым из) 4829, 4900, 6010, 6011, 6012, 6028, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 7800, 7801, 7802, 7995, 9311, 9399, 9402, 9406, 9700, 9701, 9702, 9754.

4.6.5. Кредит по Программе кредитования №2 по безналичной расходной операции с использованием кредитной карточки в случае:

4.6.5.1. частичной отмены авторизации - не предоставляется;

4.6.5.2. полной отмены авторизации – предоставляется только в случае поступления в Банк сведений о совершенной Клиентом безналичной операции.

4.7. В случае, если в соответствии с кредитным договором предоставление кредита осуществляется на цели приобретения Клиентом товаров (работ, услуг) у партнера:

а) Банк не отвечает за исполнение партнером обязательств по договору на приобретение товара (в том числе не отвечает за качество товара, его гарантийное обслуживание и т.д.);

б) при возврате Клиентом партнеру приобретенного товара или уменьшении стоимости товара, партнер самостоятельно определяет порядок возврата стоимости товара (ее части) Клиенту и отвечает перед Клиентом за неисполнение указанного обязательства (по возврату стоимости товара).

5. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ

5.1. За пользование кредитом Клиент уплачивает Банку проценты, определяемые процентной ставкой, размер которой указан в кредитном договоре.

Кредитным договором могут устанавливаться различные размеры процентных ставок в зависимости от срока погашения кредита (по Программе кредитования № 1 или Программе кредитования №2 по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Красная карта 2.0», по кредитным договорам, заключенным в рамках банковских продуктов «Покупка частями», «Красная карта» (кредитный договор № 2), «Красная карта плюс» (кредитный договор № 2)).

Процентная ставка по кредитному договору является фиксированной либо переменной годовой, когда ее размер определяется исходя из размера ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь или ставки кредита овернайт Национального банка Республики Беларусь. В случае, если размер процентной ставки определяется исходя из размера ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь или ставки кредита овернайт Национального банка Республики Беларусь, то при ее изменении в период действия кредитного договора при расчете процентов за пользование кредитом учитывается новое значение ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь или ставки кредита овернайт Национального банка Республики Беларусь с даты ее изменения без заключения дополнительного соглашения к кредитному договору. Размер ставки

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь или ставки кредита овернайт Национального банка публикуется на сайте Национального банка Республики Беларусь.

5.2. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности Клиента за период со дня, следующего за днем выдачи кредита, по день погашения кредита включительно.

5.3. Начисление процентов Банк производит в валюте кредита на фактическую задолженность по нему.

При расчете суммы процентов принимается фактическое количество дней в году (365/366) и фактическое количество дней в месяце.

5.4. По кредитным договорам, заключенным в рамках банковского продукта «Кредитная карточка для физических лиц» по 21.01.2013 включительно, при предоставлении кредита днем начала начисления процентов является день образования овердрафта по счету кредитной карточки.

5.5. Порядок начисления процентов за пользование кредитом по кредитным договорам, заключенным в рамках банковского продукта «Красная карта», «Красная карта плюс»:

5.5.1. по кредитному договору № 1 проценты начисляются за каждый расчетный период на фактическую задолженность по кредиту;

5.5.2. по кредитному договору № 2 проценты начисляются за весь срок пользования кредитом на фактическую задолженность по кредиту (исходя из дат платежа по кредиту, определенных на дату предоставления кредита по кредитному договору № 2) и подлежат уплате в полном объеме (за весь срок пользования кредитом) в течение 5 календарных дней с даты предоставления кредита, но не ранее чем в день, следующий за днем предоставления кредита.

Клиент уплачивает проценты путем зачисления денежных средств на счет рассрочки. В случае, если Клиентом не исполнено обязательство по уплате процентов в срок, указанный в части первой настоящего пункта, Клиент поручает Банку в пятый календарный день с даты предоставления кредита платежным ордером (в том числе в пределах и за счет лимита овердрафта) списать необходимую сумму со счета кредитной карточки и направить ее на уплату процентов по кредитному договору № 2.

Если в пятый день с даты предоставления кредита по кредитному договору № 2 остатка лимита овердрафта недостаточно для предоставления кредита по кредитному договору № 1 на уплату процентов по кредитному договору № 2, Клиент поручает Банку платежным ордером (в пределах и за счет лимита овердрафта) списать необходимую сумму со счета кредитной карточки и направить ее на погашение кредита по кредитному договору № 2. В этом случае, Клиент обязуется уплатить Банку проценты, начисленные до даты погашения кредита по кредитному договору № 2, не позднее даты платежа по кредиту в календарном месяце, следующем за календарным месяцем погашения кредита по кредитному договору № 2.

Если в течение срока действия кредитного договора № 2 даты платежа по кредитному договору выпадают на государственные праздники и праздничные дни, объявленные выходными днями, и как следствие, дата платежа по кредиту переносится на ближайший рабочий день, Банк осуществляет пересчет суммы процентов, и Клиент обязуется уплатить причитающиеся Банку проценты в последнюю дату платежа по кредиту.

При полном либо частичном досрочном погашении кредита происходит пересчет суммы ранее уплаченных Клиентом процентов за пользование кредитом, с учетом фактического срока пользования кредитом, и осуществляется возврат излишне уплаченных процентов на счет рассрочки.

5.6. Общая сумма подлежащих уплате Клиентом в платежном периоде процентов округляется с точностью до двух десятичных знаков после запятой (целая часть – белорусские рубли, дробная часть - копейки).

5.7. Размер процентов может быть изменен на основании дополнительного соглашения между Банком и Клиентом, заключаемого в соответствии с пунктом 9.3 Общих условий.

6. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

6.1. Порядок возврата (погашения) кредита и уплаты процентов по кредитным договорам, заключенным в рамках банковских продуктов «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит фирменный», «Кредит на товары отечественного производства», «POS-кредит», «Кредит онлайн», «Видеокредит», «Альфа-Обновление», «Потребительский кредит»:

6.1.1. размеры ежемесячных платежей на момент заключения кредитного договора, дата ежемесячного платежа, а также срок полного погашения кредита, указываются в графике платежей.

На момент заключения кредитного договора график платежей составляется с учетом того, что погашение кредита будет производиться в последний банковский день платежного периода. При погашении Клиентом кредита ранее последнего банковского дня платежного периода и/или досрочно, а также в случае нарушения срока возврата кредита, сумма ежемесячного платежа в следующем платежном периоде изменяется с учетом фактического срока пользования Клиентом кредитом в предыдущем расчетном периоде и/или произведенного досрочного погашения;

6.1.2. если иное не установлено графиком платежей, Клиент обязуется уплачивать Банку ежемесячный платеж начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления кредита;

6.1.3. суммы части кредита, процентов за пользование кредитом, подлежащие уплате в текущем платежном периоде в составе ежемесячного платежа, определяются графиком платежей;

6.1.4. в ежемесячный платеж включаются проценты (за исключением просроченных процентов), начисленные за расчетный период, предшествующий текущему платежному периоду (включая проценты, начисленные на просроченный кредит (при его наличии)), а в последнем платежном периоде - за расчетный период, предшествующий текущему платежному периоду, а также за расчетный период, на который приходится последний платежный период (включая проценты, начисленные на просроченный кредит (при его наличии)).

6.1.5. размер ежемесячного платежа может изменяться в следующих случаях:

- а) после досрочного погашения части кредита;
- б) при изменении размера процентов.

6.2. Порядок возврата (погашения) кредита и уплаты процентов по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Покупка частями»:

6.2.1. платежный период, а также срок полного погашения кредита указаны в кредитном договоре. Первый платежный период начинается в календарном месяце, следующем за календарным месяцем, в котором Клиенту предоставлен кредит.

Срок погашения каждого кредита определяется Клиентом при инициировании предоставления кредита исходя из предоставленных ему Банком для выбора сроков погашения, указанных в кредитном договоре.

6.2.2. округление суммы платежа по кредиту производится в сторону увеличения до десяти копеек;

6.3. Порядок возврата (погашения) кредита и уплаты процентов по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт»:

6.3.1. срок полного погашения кредита:

- а) для кредитных договоров, заключенных по 24.11.2016 включительно, — последний день последнего платежного периода;

б) для иных кредитных договоров – срок, указанный в кредитном договоре;

6.3.2. размер минимального платежа составляет сумму, определяемую ежемесячно в соответствии с кредитным договором (если иное не указано в настоящем пункте).

В случае, если в кредитном договоре не указан порядок определения включенной в минимальный платеж суммы в счет погашения кредита, то она составляет разницу между размером минимального платежа и суммой включенных в минимальный платеж процентов, вознаграждения.

Для кредитных договоров, заключенных до 18.05.2012, если сумма в счет погашения кредита составляет менее 1,00 белорусского рубля, то включаемая в минимальный платеж сумма в счет погашения кредита составляет 1,00 белорусский рубль (за исключением случая, когда вся задолженность по погашению кредита составляет менее 1,00 белорусского рубля — в этом она равна сумме фактической задолженности по погашению кредита).

6.4. Порядок возврата (погашения) кредита и уплаты процентов по кредитным договорам, заключенным в рамках банковского продукта «Красная карта», «Красная карта плюс»:

6.4.1. по кредитному договору № 1:

6.4.1.1. платежный период, а также срок полного погашения кредита указаны в кредитном договоре № 1;

6.4.1.2. размер минимального платежа составляет сумму, определяемую ежемесячно в соответствии с кредитным договором № 1;

6.4.2. погашение кредита по кредитному договору № 2:

6.4.2.1. дата платежа, срок погашения, определяемый Клиентом, а также срок полного погашения кредита указаны в кредитном договоре № 2;

6.4.2.2. ежемесячный платеж должен быть совершен не позднее даты уплаты ежемесячного платежа в течение срока погашения кредита, выбранного Клиентом при инициировании предоставления кредита;

6.4.2.3. в случае неисполнения Клиентом обязательства по уплате минимального платежа в течение 60 календарных дней, срок погашения кредита по кредитному договору № 2 изменяется, и Клиент обязуется досрочно погасить кредит по кредитному договору № 2 не позднее завершения ближайшего банковского дня (исключая ситуацию, когда действующий срок погашения кредита истекает ранее; в этом случае срок погашения кредита не изменяется).

В случае отсутствия в дату платежа по кредиту на счете рассрочки денежных средств в сумме, необходимой для исполнения обязательства по погашению кредита, Клиент поручает Банку платежным ордером (в том числе в пределах и за счет лимита овердрафта) списать необходимую сумму со счета кредитной карточки и направить ее на погашение кредита по кредитному договору № 2. Указанное поручение Банку является платежной инструкцией Клиента.

Округление суммы ежемесячного платежа по кредитному договору № 2 производится в сторону увеличения до десяти копеек (исключая случаи пересчета ежемесячного платежа при частичном досрочном погашении по кредитному договору № 2).

6.5. Порядок возврата (погашения) кредита и уплаты процентов по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Карта «100 дней», «Овердрафтный кредит «Nova», «Овердрафт «К зарплатной карте»:

6.5.1. срок полного погашения кредита, – срок, указанный в кредитном договоре;

6.5.2. размер минимального платежа составляет сумму, определяемую ежемесячно в соответствии с кредитным договором (если иное не указано в настоящем пункте).

Платеж по кредиту составляет:

в рамках банковского продукта «Карта «100 дней», – не менее 10,00 белорусских рублей (за исключением случая, когда вся задолженность по погашению кредита составляет менее 10,00 белорусских рублей – в этом случае платеж по кредиту равен сумме фактической задолженности по погашению кредита);

в рамках банковского продукта «Овердрафтный кредит «Nova», «Овердрафт «К зарплатной карте», – не менее 5,00 белорусских рублей (за исключением случая, когда вся задолженность по погашению кредита составляет менее 5,00 белорусских рублей – в этом случае платеж по кредиту равен сумме фактической задолженности по погашению кредита).

6.6. Порядок возврата (погашения) кредита и уплаты процентов по кредитным договорам, заключенным в рамках банковского продукта «Красная карта 2.0»:

6.6.1. Платежный период, а также срок полного погашения кредита указаны в кредитном договоре.

6.6.2. Размер минимального платежа составляет сумму, определяемую ежемесячно в соответствии с кредитным договором.

6.6.3. Размер платежа по кредиту составляет сумму, определяемую ежемесячно в зависимости от выбранного Клиентом срока предоставления кредита на условиях Программы кредитования № 2.

6.6.3.1. В случае неуплаты Клиентом платежа по кредиту, со дня окончания платежного периода, сумма такого платежа по кредиту включается в состав задолженности по Программе кредитования №1 с начислением процентов в размере, установленном по Программе кредитования №1, а погашение такой части кредита осуществляется на условиях Программы кредитования №1 в ближайшем платежном периоде.

6.6.3.2. В случае неуплаты Клиентом процентов за пользование кредитом, рассчитанных исходя из размера задолженности по Программе кредитования №2, со дня окончания платежного периода, сумма таких процентов за пользование кредитом включается в состав задолженности по уплате процентов за пользование кредитом по Программе кредитования №1, а погашение таких процентов осуществляется в ближайшем платежном периоде.

6.6.4. В случае, если к счету Банком принято к исполнению платежное поручение (в том числе постоянно действующее платежное поручение) Клиента о перечислении денежных средств на иные текущие счета Клиента, с которых осуществляется перечисление денежных средств для исполнения обязательств Клиента перед Банком по кредитным договорам, кредит по которым не является овердрафтным, погашение кредита, уплата процентов за пользование кредитом и/или исполнение иных денежных обязательств Клиента осуществляется в вышеуказанном порядке после исполнения Банком названных платежных поручений Клиента.

6.6.5. В случае зачисления денежных средств на счет кредитной карточки до момента отражения операции по счету кредитной карточки, Клиент поручает Банку направить денежные средства на погашение обязательств по ранее предоставленным в рамках кредитного договора кредитам.

6.6.6. Округление суммы минимального платежа либо платежа по кредиту по кредитному договору производится в сторону увеличения с округлением до одной копейки.

6.7. Ежемесячный платеж, минимальный платеж уплачиваются Клиентом в безналичном порядке путем списания Банком платежным ордером и без отдельного поручения Клиента денежных средств:

со счета кредитной карточки (по кредитным договорам, заключенным в рамках банковских продуктов «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт», «Овердрафтный кредит «Nova», «Овердрафт «К зарплатной карте», Красная карта (кредитный договор № 1), «Красная карта плюс» (кредитный договор № 1)), «Карта «100 дней», «Красная карта 2.0»;

со счета рассрочки (по кредитному договору №2);

со счета кредита, указанного в кредитном договоре (по кредитным договорам, заключенным в рамках банковского продукта «Покупка частями»);

с текущего счета, указанного в кредитном договоре (по кредитным договорам, заключенным в рамках банковских продуктов «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит фирменный», «Кредит на товары отечественного производства», «POS-кредит», «Кредит онлайн», «Видеокредит», «Альфа-Обновление» по 14.10.2020);

со счета для погашения кредита, указанного в кредитном договоре (по кредитным договорам, заключенным в рамках банковских продуктов «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит фирменный», «Кредит на товары отечественного производства», «POS-кредит», «Кредит онлайн», «Видеокредит», «Альфа-Обновление», «Потребительский кредит» с 15.10.2020).

Клиент обязуется обеспечивать не позднее последнего банковского дня платежного периода либо даты ежемесячного платежа по кредиту (в зависимости от того, что применимо) наличие на счете, указанном в части первой настоящего пункта (в зависимости от того, что применимо), денежных средств в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента перед Банком, а также обеспечивать возможность списания Банком денежных средств с такого счета (обеспечить отсутствие ареста денежных средств на счете, приостановления операций по счету и иных подобных ограничений).

При недостаточности денежных средств на счете, указанном в части первой настоящего пункта (в зависимости от того, что применимо), для исполнения денежных обязательств Клиента по кредитному договору, Банк вправе списывать задолженность Клиента платежным ордером в любой день после наступления сроков исполнения соответствующих обязательств с любых банковских счетов Клиента.

6.8. При недостаточности денежных средств на счете, указанном в части первой пункта 6.7 Общих условий (в зависимости от того, что применимо), для исполнения обязательств по кредитному договору, а также при наличии просроченных денежных обязательств Клиента, Банк осуществляет погашение обязательств Клиента в очередности, установленной законодательством.

6.9. Сумма произведенного платежа Клиента, недостаточная для полного исполнения обязательств по кредитному договору, прекращает обязательства Клиента в порядке, предусмотренном законодательством. При этом, если это не противоречит законодательству, Банк вправе самостоятельно определять порядок исполнения обязательств, относящихся к одной очередности.

6.10. В случае нарушения срока возврата кредита Клиент уплачивает проценты исходя из процентной ставки, указанной в кредитном договоре (со дня, следующего за последним днем платежного периода или датой ежемесячного платежа, по дату возврата просроченной части кредита включительно).

6.11. Если последний день платежного периода либо дата ежемесячного платежа приходится на день, не являющийся банковским (выпадает на государственные праздники и праздничные дни, объявленные выходными днями), то последний день платежного периода или дата ежемесячного платежа переносится на ближайший следующий за ним банковский день.

7. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА

7.1. Клиент вправе досрочно погашать кредит или его часть без предварительного уведомления и согласия Банка в любой банковский день. Досрочным признается платеж, превышающий сумму просроченных денежных обязательств Клиента, а также денежных обязательств, срок исполнения которых наступил.

7.2. Досрочное погашение кредита по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит фирменный», «Кредит на товары отечественного производства», «Альфа-Обновление», «Кредит-онлайн», «Видеокредит», «POS-кредит», «Потребительский кредит»:

На сумму досрочного погашения уменьшаются платежи в счет погашения кредита, включенные в ближайшие по сроку уплаты ежемесячные платежи, указанные в графике платежей.

Срок полного погашения кредита при частичном досрочном погашении не изменяется.

В случае перечисления партнером Банку денежных средств при возврате товара, приобретенного за счет кредита, или уменьшении его цены, Клиент поручает Банку своим

платежным ордером направить денежные средства на досрочное исполнение обязательств Клиента по кредитному договору не позднее банковского дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет для погашения кредита (по кредитным договорам, заключенным в рамках банковского продукта «POS-кредит»).

7.3. Досрочное погашение кредита по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Красная Карта», «Красная карта плюс»:

7.3.1. По кредитному договору №1 Клиент поручает Банку в случае зачисления на счет кредитной карточки денежных средств, превышающих сумму обязательств с наступившим сроком погашения, направить денежные средства на досрочное погашение кредита, а в оставшейся сумме — на досрочное погашение процентов за текущий расчетный период.

7.3.2. Клиент вправе досрочно погашать кредит по кредитному договору № 2 после отражения операции по счету кредитной карточки. В случае зачисления денежных средств на счет рассрочки до момента отражения операции по счету кредитной карточки, Клиент поручает Банку направить денежные средства на погашение обязательств по ранее предоставленным кредитам по кредитному договору № 2.

7.3.3. На сумму досрочного погашения уменьшаются платежи по кредиту, выпадающие на ближайшие по сроку уплаты платежи по кредиту. Распределение суммы производится от наиболее ранних дат погашения по графику к более поздним на ежемесячной основе.

7.4. Досрочное погашение кредита по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Покупка частями»:

Клиент поручает Банку в случае зачисления на счет кредита денежных средств, превышающих сумму обязательств с наступившим сроком погашения, направить денежные средства на досрочное погашение кредита, а в оставшейся сумме — на досрочное погашение процентов за текущий расчетный период.

На сумму досрочного погашения уменьшаются платежи по кредиту, выпадающие на ближайшие по сроку уплаты платежи по кредиту. Распределение суммы производится от наиболее ранних дат погашения по графику к более поздним на ежемесячной основе.

7.5. Досрочное погашение кредита по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт», «Овердрафтный кредит «Nova», «Овердрафт «К зарплатной карте», «POS-кредит» (программа кредитования «POS-карта»):

7.5.1. Клиент поручает Банку в случае зачисления на счет кредитной карточки денежных средств, превышающих сумму обязательств с наступившим сроком погашения, направить денежные средства на досрочное погашение кредита, а в оставшейся сумме — на досрочное погашение процентов за текущий расчетный период.

7.5.2. При досрочном погашении первой части кредита по программе кредитования «POS-карта» сумма денежных средств, превышающая размер минимального платежа в текущем платежном периоде, направляется на погашение (полное или частичное) последнего минимального платежа.

7.6. Досрочное погашение кредита по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Карта «100 дней»:

7.6.1. Клиент поручает Банку в случае зачисления на счет кредитной карточки денежных средств, превышающих сумму обязательств с наступившим сроком погашения, направить денежные средства на досрочное погашение кредита, а в оставшейся сумме — на досрочное погашение процентов за текущий расчетный период.

7.7. Досрочное погашение кредита по кредитному договору, заключенному в рамках банковского продукта «Красная карта 2.0»:

7.7.1. Клиент поручает Банку в случае зачисления на счет кредитной карточки денежных средств, превышающих сумму обязательств с наступившим сроком погашения, направить денежные средства на досрочное погашение кредита, а в оставшейся сумме — на досрочное погашение процентов за текущий расчетный период.

7.7.2. При отсутствии указаний Клиента, на сумму досрочного погашения в первую очередь уменьшаются платежи в счет погашения кредита, ближайшего по сроку уплаты минимального платежа, во вторую очередь - платежа по кредиту.

Срок полного погашения кредита при частичном досрочном погашении не изменяется.

7.8. В случае предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита (пункт 8.3 "б" Общих условий), Клиент обязуется погасить кредит с уплатой процентов и иных причитающихся платежей в день, следующий за днем истечения трех месяцев со дня получения требования Банка о досрочном погашении кредита (исключая случаи, когда срок погашения кредита в соответствии с условиями кредитного договора истекает ранее), если более поздний срок не установлен в требовании Банка о досрочном погашении кредита.

О необходимости досрочно погасить кредит Банк уведомляет Клиента любым способом, предусмотренным в пункте 11.3 Общих условий, по истечении 3 (трёх) календарных дней со дня неисполнения Клиентом своих обязательств по кредитному договору.

8. ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

8.1. Клиент обязуется:

8.1.1. по требованию Банка предоставлять ему достоверную и документально подтвержденную информацию о своей платежеспособности по запрашиваемой Банком форме и в установленные им сроки;

8.1.2. в течение 5 (Пяти) календарных дней информировать Банк об изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность, места его жительства (пребывания), номеров телефонов;

8.1.3. за счет получаемого от Банка кредита не совершать операции, связанные с предпринимательской деятельностью;

8.1.4. не совершать незаконные операции или операции для целей причинения ущерба Банку или третьим лицам;

8.1.5. добросовестно пользоваться своими правами по кредитному договору;

8.1.6. в период действия кредитного договора не допускать наступления любого из указанных ниже обстоятельств:

а) нецелевое использование кредита (в случае, если кредитным договором предусмотрено целевое использование кредита);

б) неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом любого своего денежного обязательства по иным договорам (в том числе кредитным договорам), заключенным с Банком;

в) какая-либо информация или документ, предоставленные Клиентом Банку, оказались неполными, или недостоверными, или недействительными;

г) на имущество Клиента наложен арест;

8.1.7. в случае, если кредитным договором предусмотрено использование кредита на цели погашения кредита, предоставленного иным банком, полностью исполнить обязательства по кредитным договорам перед иными банками (за счет кредита по кредитному договору и собственных денежных средств), и расторгнуть кредитные договоры, указанные в заключенном с Банком кредитном договоре, в срок не позднее 65 календарных дней со дня его заключения.

8.1.8. в случае отказа Клиента от получения товара, возврата товара Партнеру, либо в случае уменьшения цены товара, приобретенного с использованием кредита, - продолжить исполнение обязательств по Кредитному договору до полного исполнения обязательств по нему.

Ненадлежащее качество товара (услуги) Партнера, приобретенного Клиентом за счет кредита, неисполнение Партнером своих обязательств перед Клиентом, расторжение договора с Партнером не освобождает Клиента от исполнения обязательств по кредитному договору, а

также не является основанием для его изменения и расторжения (в том числе по причине существенного изменения обстоятельств, из которых исходил Клиент).

Клиент подтверждает, что при возникновении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, автоматическое уменьшение задолженности по кредитному договору не происходит, кредитный договор не является недействительным либо незаключенным, и подлежит исполнению в соответствии с его условиями до полного исполнения обязательств по нему.

8.2. Клиент вправе:

- а) досрочно погашать кредит;
- б) получать в контакт-центре «А-Сервис», а также посредством обращения в каналы «Интернет-поддержки» информацию о размере очередного платежа по предоставленному кредиту;
- в) получать по устному либо письменному запросу информацию о задолженности по кредитному договору по форме, установленной законодательством;
- г) получать по устному либо письменному запросу при полном исполнении обязательств по кредитному договору - письменное подтверждение исполнения указанных обязательств, в том числе посредством использования услуг дистанционного банковского обслуживания.

8.3. Банк вправе:

- а) отказаться от исполнения обязательства по предоставлению кредита полностью или частично в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по кредитному договору.

В случае полного отказа от исполнения обязательств по предоставлению кредитов, обязательства Банка по предоставлению кредитов прекращаются с даты получения Клиентом соответствующего уведомления, и кредиты в дальнейшем Банком Клиенту не предоставляются (если Стороны не придут к соглашению об обратном). В случае частичного отказа от исполнения обязательств по предоставлению кредита, Банк отказывает Клиенту в предоставлении конкретного кредита (одного или нескольких (по усмотрению Банка)).

Во избежание сомнений, отказ Банка от исполнения своих обязательств по предоставлению кредитов как в целом, так и в части, не влечет расторжения кредитного договора ни при каких условиях.

- б) требовать досрочного погашения кредита в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных кредитным договором, и соответствующих виду обязательств, неисполнение которых предоставляет Банку право потребовать досрочного погашения кредита в соответствии с законодательством.

- в) изменить номер Счета для погашения кредита, при условии предварительного направления Банком SMS-сообщения Клиенту, содержащего новый номер Счета для погашения кредита.

8.4. Банк обязуется уведомлять Клиента посредством SMS-сообщений на номер телефона Клиента об образовании просроченной задолженности по кредитному договору в срок не позднее тридцати дней со дня ее образования, а Клиента, являющегося поручителем - в срок не позднее шестидесяти дней со дня образования просроченной задолженности по кредитному договору.

8.5. Предоставление Банком информации, предусмотренной абзацем «в» п. 8.2 Общих условий на бумажном носителе, а информации, предусмотренной абзацем «г» п. 8.2 Общих условий на бумажном носителе либо посредством услуг дистанционного банковского обслуживания осуществляется в срок не позднее пятнадцати календарных дней со дня обращения Клиента в Банк за предоставлением соответствующей информации.

8.6. В случае, если при заключении кредитного договора заключается договор страхования Банк вправе предоставить страховой организации (страховщику), заключившей с Клиентом договор страхования, сведений о Клиенте (Ф.И.О, идентификационный номер, реквизиты кредитного договора, заключенного Сторонами), а также информацию о размере задолженности и/или суммах погашения по нему для целей принятия решения о выплате страховой организацией (страховщиком) страхового возмещения.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Кредитный договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

9.2. Кредитный договор может быть изменен в порядке, предусмотренном пунктами 9.3 и 9.4 Общих условий, а также иными способами, предусмотренными гражданским законодательством.

9.3. Изменение и/или дополнение условий кредитного договора осуществляется путем заключения дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения к кредитному договору могут быть заключены Сторонами в порядке и способами, не противоречащими действующему законодательству, в том числе в форме одного текстового документа или путем обмена текстовыми документами или направлением Банком текстовой оферты и ее акцептом Клиентом способами, соответствующими законодательству.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 408 Гражданского кодекса Стороны признают в качестве акцепта оферты Банка молчание Клиента (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством, согласие (акцепт) Клиента не может быть выражено молчанием). В этом случае, дополнительное соглашение к кредитному договору заключается в следующем порядке:

- а) Банк направляет Клиенту оферту об изменении условий кредитного договора;
- б) согласие Клиента с изменением условий кредитного договора (акцепт оферты) выражается молчанием, которое считается имеющим место, если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения оферты (далее — срок для акцепта) Клиент письменно не уведомит Банк об отказе от акцепта в порядке, установленном абзацем (в) настоящего пункта;
- в) несогласие Клиента с изменением условий кредитного договора (отказ от акцепта) может быть выражено только путем направления Клиентом письменного уведомления, содержащего полное и безусловное несогласие с предложенным Банком изменением условий кредитного договора при условии, что оно получено Банком до окончания срока для акцепта. Уведомление, полученное с опозданием и/или содержащее предложение изменить условия кредитного договора на иных условиях, чем предложено Банком, не является отказом в рамках требований настоящего пункта.

В случае, если на момент заключения кредитного договора на Интернет-сайте Банка размещена оферта на изменение условий кредитного договора, вступающих в силу после заключения кредитного договора, отдельного направления Клиенту оферты на изменения условий кредитного договора, а равно соблюдение срока для акцепта, указанного в абзаце «б» части второй настоящего пункта, не требуется, согласие Клиента с такими изменениями подтверждается фактом заключения кредитного договора.

Увеличение размера процентов за пользование кредитом осуществляется по соглашению сторон путем заключения между Банком и Клиентом дополнительного соглашения к кредитному договору.

9.4. Стороны договорились, что по кредитным договорам, заключенным в рамках банковских продуктов «Альфа-Овердрафт», «Кредитная карточка для физических лиц» «Красная карта», «Красная карта плюс», «Карта «100 дней», «Красная карта 2.0», принятие Банком к исполнению анкеты-заявления (иного аналогичного документа) Клиента на перевыпуск любой из кредитных карточек, выпущенных к счету кредитной карточки, либо выпущенных к текущему (расчетному) счету кредитной карточки по банковскому продукту «Альфа-Овердрафт», «Овердрафтный кредит «Nova», «Овердрафт «К зарплатной карте», является заключенным в соответствии с пунктом 9.3 Общих условий дополнительным соглашением к кредитному договору о следующем изменении срока предоставления кредита:

9.4.1. по кредитным договорам, заключенным в рамках банковского продукта «Красная карта», «Красная карта плюс»:

9.4.1.1. по кредитному договору № 1 – новый срок предоставления кредита равен новому сроку предоставления кредита по кредитному договору № 2 (подпункт 9.4.1.2 Общих

условий), увеличенному на максимальный срок погашения кредита по кредитному договору № 2;

9.4.1.2. по кредитному договору № 2 – новый срок предоставления кредита истекает в последний день месяца, следующего за месяцем истечения срока действия вновь выпускаемой кредитной карточки;

9.4.2. по кредитному договору, заключенному в рамках банковских продуктов «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт», «Овердрафтный кредит «Nova», «Овердрафт «К зарплатной карте», «Карта «100 дней», «Красная карта 2.0» - срок предоставления кредита истекает в последний день месяца, следующего за месяцем истечения срока действия вновь выпускаемой кредитной карточки.

Дополнительное соглашение об увеличении срока предоставления кредита, заключенное в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, может быть заключено не позднее 3 банковских дней до истечения срока действия кредитной карточки (при наличии нескольких кредитных карточек — не позднее 3 банковских дней до истечения последнего дня срока действия последней действующей кредитной карточки), для банковского продукта «Альфа-Овердрафт», – не позднее дня окончания срока предоставления кредита.

В случае, если анкета-заявление на перевыпуск кредитной карточки представлена Банку после указанного в настоящем подпункте срока, но Банк перевыпустил кредитную карточку до окончания срока действия текущей кредитной карточки, считается, что заявление подано в срок.

В случае увеличения срока предоставления кредита в соответствии с частью первой настоящего пункта, на тот же период увеличивается и срок полного погашения кредита по соответствующему кредитному договору.

9.5. По кредитному договору, заключенным в рамках банковского продукта «Покупка частями», если до истечения срока предоставления кредита ни одна из Сторон не изъявит желание о прекращении кредитования по кредитному договору, в последний день текущего срока предоставления кредита, такой срок предоставления кредита, а также срок полного погашения кредита считаются продленными на 36 календарных месяцев. При этом, отдельное соглашение Сторон не заключается, а остальные условия кредитного договора сохраняют силу.

Клиент уведомляет Банк о прекращении Банком кредитования Клиента путем направления в Банк уведомления способом, предусмотренным пунктом 11.3 Общих условий.

9.6. Стороны пришли к соглашению, что действие кредитного договора прекращается только при условии, что срок предоставления кредита истек, а Клиент исполнил все свои обязательства перед Банком в полном объеме.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

10.1. Ответственность Клиента:

10.1.1. указана в кредитном договоре;

10.1.2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов за пользование кредитом (минимального платежа по кредиту) Клиент уплачивает Банку неустойку (пени), рассчитанную исходя из 1,5-кратного размера процентов (в процентах годовых), применяемых к срочной задолженности вне срока льготного периода, начисляемых на сумму неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки;

10.1.3. в случае нецелевого использования кредита (если цель использования кредита установлена кредитным договором), неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства, указанного в пункте 8.1.7 Общих условий, Клиент по требованию Банка уплачивает штраф в размере 10 (десяти) базовых величин, установленных законодательством на момент неисполнения соответствующего обязательства.

10.1.4. Общая сумма неустойки (пени, штрафов), подлежащая уплате Клиентом в соответствии с подпунктом 10.1.3 Общих условий, а также иными положениями кредитного

договора и Общих условий (за исключением неустойки (пени, штрафов), связанной с неисполнением обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов за пользование кредитом), не может превышать в течение года:

10 (десяти) процентов, если кредит является краткосрочным;

5 (пяти) процентов, если кредит является долгосрочным,

от суммы предоставленного кредита (в случае предоставления кредита единовременно), или от предельного размера единовременной задолженности или лимита овердрафта, но не более суммы максимального размера предоставленного кредита (при кредитовании путем открытия возобновляемой кредитной линии, овердрафтном кредитовании). Для целей настоящего абзаца исчисление года начинается со следующего дня после неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства.

10.2. В случае неисполнения Банком обязательства по предоставлению кредита по обстоятельствам, за которые он отвечает, Банк возмещает Клиенту убытки, вызванные неисполнением обязательства предоставить кредит, но не более 1% от суммы не предоставленного кредита, а в целом по кредитному договору и за весь срок его действия - не более 1% от предельного размера единовременной задолженности либо лимита овердрафта.

Банк несет ответственность исключительно при наличии вины.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ И ПЕРЕПИСКА

11.1. Клиент обязуется уведомлять Банк о наступлении следующих обстоятельств (обратившись с заявлением в отделение Банка с предоставлением подтверждающих документов, если иное не определено Банком): изменение фамилии, собственного имени, отчества, изменение места жительства; изменение реквизитов документа, удостоверяющего личность; изменение номеров телефонов, утрата или изменение относящейся к номеру мобильного телефона SIM-карты, а также изменение иных предоставленных Клиентом и указанных в распоряжениях сведений, которые разумно или в силу применимого права необходимы для корректного оказания услуг. Клиент несет все риски, вызванные неисполнением данной обязанности.

11.2. Оферта об изменении условий кредитного договора, адресованная Клиенту и иным клиентам, размещается на сайте Интернет-сайте Банка.

Оферта об изменении условий кредитного договора, адресованная индивидуально Клиенту, направляется способами, предусмотренными пунктом 11.3 Общих условий.

11.3. Банк осуществляет коммуникацию с Клиентом с использованием адреса места жительства и иных реквизитов, которые Клиент предоставил Банку.

Документы и информация, направленные Клиенту по последним известным Банку реквизитам, считаются полученными Клиентом.

Клиент осуществляет коммуникацию с Банком с использованием адреса, указанного в разделе 13 Общих условий. Клиент вправе осуществлять переписку с Банком посредством почтовой или курьерской связи. В случаях, установленных кредитным договором, Клиент вручает уведомления в отделении Банка его работнику.

Банк вправе осуществлять переписку с Клиентом по своему усмотрению одним или несколькими из следующих способов:

посредством почтовой или курьерской связи;

путем размещения уведомлений в средствах массовой информации (СМИ);

путем размещения уведомлений на Интернет-сайте Банка;

путем вручения работником Банка уведомлений в отделении Банка;

путем направления уведомления SMS-сообщением на номер телефона Клиента;

путем направления уведомлений по системе дистанционного банковского обслуживания (в меню услуг «Альфа-Клик», «InSync»);

путем направления уведомления посредством мессенджеров Telegram, Viber, Facebook messenger, WhatsApp и других;

путем размещения уведомления на информационном стенде Банка.

При направлении уведомления Клиенту SMS-сообщением Банк вправе использовать латинский шрифт.

Дополнительно к указанным способам Банк вправе размещать уведомления на информационном стенде в помещении Банка, где осуществляется прием посетителей, и/или иными доступными способами.

Уведомления, направляемые одной из Сторон другой Стороне в соответствии с условиями настоящего Договора, будут считаться полученными Стороной-адресатом в следующие сроки:

уведомления, направляемые посредством почтовой связи — с момента доставки или вручения Стороне-адресату либо по истечении 5 календарных дней со дня направления уведомления Банком Клиенту (в зависимости от того, что наступило ранее). Уведомление считается полученным Клиентом по истечении 5 календарных дней со дня его отправки Банком и в случае возврата уведомления Банку в связи с фактическим отсутствием Клиента, неявкой его за получением уведомления, отказом его от получения уведомления или в связи с иными подобными причинами;

уведомления, направляемые путем их размещения в средствах массовой информации — в день выхода в свет печатного СМИ или СМИ, распространяемого через сеть Интернет;

уведомления, размещаемые на Интернет-сайте Банка, — с момента опубликования Банком уведомления на Интернет-сайте Банка (с момента, когда соответствующая информация становится доступной для посетителей сайта);

уведомления Банка, вручаемые Клиенту в отделении Банка, — в дату вручения, указанную на бумажном экземпляре уведомления; уведомления Клиента, вручаемые в отделении Банка его работнику — в дату вручения, указанную на бумажном экземпляре уведомления после произведенной работником Банка идентификации Клиента;

уведомления, направляемые SMS-сообщением, - с момента отправки Банком SMS-сообщения на SMS-сервер оператора связи. Во избежание сомнений, Банк не несет ответственности за недоставку SMS-сообщений оператором связи, в связи с чем уведомление будет считаться полученным Клиентом и тогда, если SMS-сообщение не доставлено Клиенту по причинам, лежащим в сфере контроля Клиента (включая, но не ограничиваясь, нахождение Клиента вне зоны действия оператора связи, приостановление оператором связи оказания Клиенту услуг связи и пр.);

уведомления, направленные по системе дистанционного банковского обслуживания (в меню услуг «Альфа-Клик», «InSync»), — с момента размещения уведомления в системе дистанционного банковского обслуживания;

уведомления посредством мессенджеров Telegram, Viber, Facebook messenger, WhatsApp и других, - с момента направления Банком уведомления. Во избежание сомнений Банк не несет ответственности, если сообщение не было доставлено, в связи с чем уведомление будет считаться полученным Клиентом и тогда, если не доставлено Клиенту по причинам, лежащим в сфере контроля Клиента (включая, но не ограничиваясь, нахождение Клиента вне зоны действия оператора связи, приостановление оператором связи оказания Клиенту услуг связи, отсутствие доступа Клиента к сети Интернет и пр.);

уведомления, размещаемые на информационном стенде Банка, - с момента размещения Банком уведомления на информационном стенде в отделении Банка (момента, когда соответствующая информация становится доступной для посетителей отделения).

Стороны признают надлежащей письменной формой осуществление переписки (направление уведомлений) способами, предусмотренными в настоящем разделе Общих условий.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все споры по Кредитному договору в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением, или в связи с его действительностью, рассматриваются судом по месту нахождения Банка.

Стороны вправе, но не обязаны предъявлять друг другу претензии (письменные предложения о добровольном урегулировании спора), проводить переговоры и предпринимать иные меры по досудебному урегулированию спора. Тем не менее, если одна Сторона направила другой Стороне письмо, требующее ответа, Сторона-адресат обязана направить такой ответ не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня получения письма от Стороны-отправителя.

12.2. К отношениям Сторон по Кредитному договору или в связи с ним применяется право Республики Беларусь.

12.3. Обязательства по Кредитному договору не могут быть прекращены зачетом встречных однородных требований по заявлению Клиента.

12.4. Настоящим Банк информирует о направлении сведений о заключаемых кредитных сделках в автоматизированную информационную систему Национального банка Республики Беларусь «Кредитный регистр», а также о том, что кредитный отчет можно получить:

в виде документа на бумажном носителе в Управлении «Кредитный регистр» Национального банка Республики Беларусь;

в виде электронного документа посредством веб-портала Кредитного регистра в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу <https://creditregister.by>.

13. РЕКВИЗИТЫ БАНКА

Место нахождения: 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 43-47.